

(3)

AHMED ABBAS MOHAMED HASSAN MABROK

lwn

MARIAM PERWANA BASHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Ahli Panel), Y.A Tuan Hj Saarani bin Ismail (Ahli Panel), Pada 5 April 2018 bersamaan 18 Rejab 1439 H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0157-2017

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon :

Peguam Syarie Responden :

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 13/2/2017 bagi kes mal no.10300-026-0475-2015 yang telah memerintahkan bahawa "*Mahkamah tidak benarkan untuk sambung soal balas jika kos tidak dijelaskan dan benarkan untuk sambung dua (2) soalan.*"

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;



- i. Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 13hb Februari 2017 yang memerintahkan supaya Peguam Responden berhak menolak untuk meneliti Pemohon bagi kes no. 10300-026-0475-2015 melainkan jika Peguam Responden menerima yuran undang-undang bagi kes no 10300-038-0480-2015.
- ii. Mahkamah memaksa menyelesaikan peperiksaan Pemohon oleh Peguam Responden bagi kes no. 10300-026-0475-2015.

Fakta Kes

[3] Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan berhubung kes Mengubah hak penjagaan, melalui saman no. 10300-026-0475-2015 pada 10/9/2015.

[4] Pemohon telah memfailkan tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan mengenai kes Interim, melalui kes no. 10300-038-0480-2015. Perintah Mahkamah ini telah dikeluarkan pada 14/4/2016.

[5] Semasa prosiding kes no. 10300-026-0475-2015 pada 13hb Februari 2017, Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Peguam Responden untuk tidak menyoal balas Pemohon selagi kos dalam kes no. 10300-038-0480-2015 dijelaskan oleh Pemohon kepada Responden.



[6] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Bicara dan meminta Mahkamah Kehormatan ini untuk membuat semakan semula keputusan atas sebab-sebab berikut:-

- i. Kedua-dua kes Mahkamah berbeza. Mereka mempunyai dua kod iaitu 026 dan 038. Status satu kes tidak boleh mempengaruhi yang lain. Yuran guaman satu kes tidak berkaitan dengan kes yang lain.
- ii. Proses pendengaran sudah bermula tanpa sebarang bantahan daripada peguam Permohon. Peguam pemohon telah memeriksa beliau dalam dua sesi mahkamah pada 6 Oktober 2016 dan 13 Februari 2017. Masa untuk menimbulkan bantahan mengenai pendengaran telah berlalu.

[7] Oleh yang demikian, Pemohon memohon Mahkamah meluluskan permohonan seperti yang dipohon selari dengan peruntukan di bawah ***Seksyen 66 (1) (2) Enakmen Pentakbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 1 Tahun 2003*** atau apa-apa perintah yang difikirkan patut oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*** (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor (belum dilaporkan dalam Jurnal Hukum) yang telah memberikan panduan dalam menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh disemak atau tidak. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[9] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenal pasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka kami telah memanggil dan menyemak fail kes yang berkaitan iaitu kes mal no. 10300-026-0475-2015 (Ubah Perintah Hadhanah) dan kes no.10300-038-0480-2015 (Interim Hadhanah).

[10] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod-rekod prosiding kes, kami telah menemui dapatan seperti berikut:

- a. Pemohon telah menfailkan kes no.10300-038-0480-2015 (Interim Hadhanah) di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam. Kes tersebut telah selesai diputuskan pada 14/4/2016 dengan butiran perintah adalah seperti berikut:-
 - i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon dan memutuskan tiada keperluan untuk Perintah Interim dikeluarkan.
 - ii. Mahkamah memerintahkan Perintah Persetujuan Hadhanah melalui saman no. 10200-026-0150-2014 bertarikh 13/4/2015 dikekalkan.
 - iii. Permohonan ditolak dengan kos.
 - iv. Kos Responden ditanggung oleh Pemohon.

- b. Manakala kes mal 10300-026-0475-2015 (Ubah Perintah Hadhanah) yang difailkan terlebih dahulu pada 10/9/2015 telah diteruskan dengan perbicaraan. Semasa peringkat soal balas Pemohon pada 13/2/2017, Peguam Responden telah menyatakan kepada Mahkamah untuk tidak meneruskan kes dengan soal balas Pemohon sehingga Pemohon menjelaskan kos sebagaimana perintah Mahkamah dalam kes no.10300-038-0480-2015 pada 14/4/2016.
- c. Peguam Pemohon tidak bersetuju dengan permohonan Peguam Responden tersebut dengan alasan bahawa ianya kes berlainan dan tiada kaitan dengan kes ini. Peguam Pemohon juga menyatakan bahawa pihak Responden dan Peguamnya juga tidak menyatakan berapa jumlah yang perlu dijelaskan oleh anak guam dan isu kos sekiranya gagal dibayar boleh diambil tindakan lain terhadap Pemohon.

[11] Hakim Bicara walau bagaimanapun telah meluluskan permohonan Peguam Responden dengan tidak membenarkan untuk sambung soal balas Pemohon jika kos tidak dijelaskan. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Bicara tersebut kerana kod kes adalah berbeza dan tidak wajar kos yang dikenakan bagi kes 10300-038-0480-2015 (interim Hadhanah) dikaitkan dengan kes 10300-026-0475-2015 (Ubah Perintah Hadhanah).

[12] Daripada semakan kami, kami dapati Pemohon berjaya menunjukkan bahawa terdapat kekhilafan Hakim Bicara semasa meluluskan permohonan peguam Responden tersebut. Malah beliau telah tidak menyatakan apa-apa alasan atau memberi apa-apa penjelasan terhadap keputusan kenapa kes tidak boleh

diteruskan dengan soal balas Pemohon. Perkara ini akan mengundang perasaan tidak puas hati pihak-pihak.

[13] Hakim Bicara sepatutnya tidak menangguhkan kes no. 10300-026-0475-2015 (Ubah Perintah Hadhanah) kerana alasan permohonan Peguam Responden adalah berkaitan dengan perintah pembayaran kos bagi kes lain (Interim Hadhanah). Kami ingin tegaskan bahawa sebarang tuntutan dan permohonan berkaitan pembayaran kos sepatutnya dibuat melalui kausa tindakan yang lain. Pihak Peguam dan Mahkamah juga sewajarnya perlu teliti bahawa alasan tidak membayar kos bukan satu alasan untuk menangguhkan perbicaraan kes. Tambahan pula kes-kes tersebut adalah dua (2) kes yang berbeza (kod kes yang berlainan).

[14] Kami berpendapat tindakan Peguam Responden yang memohon untuk tangguhkan kes sehingga kos bagi kes no.10300-038-0480-2015 (Interim Hadhanah) dibayar kepada Responden adalah bertujuan untuk melengah-lengahkan kes no. 10300-026-0475-2015 (Ubah Perintah Hadhanah) ini. Tindakan sedemikian adalah merupakan penyalahgunaan proses mahkamah dan ianya hendaklah dihentikan. Dalam kes ini, dapatan kami bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan keputusan pada 13/2/2017 tersebut.

[15] Kami suka ingatkan bahawa matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58 :



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Maksudnya :

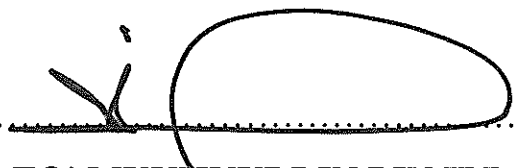
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes mal no. 10300-026-0475-2015 dan kes mal no. 10300-038-0480-2015, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
- (2) Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam berkaitan "*Mahkamah tidak benarkan untuk sambung soal balas jika kos tidak dijelaskan dan benarkan untuk sambung dua (2) soalan.*" adalah **DIBATALKAN**.
- (3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menetapkan dengan segera satu tarikh sambung bicara bagi kes mal no. 10300-026-0475-2015 tersebut.

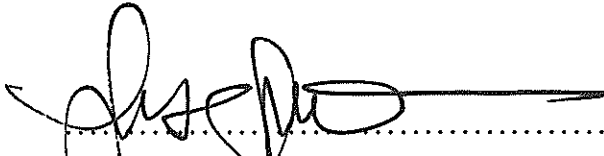
Penghakiman ini diberikan oleh:-



.....

1. **Y.A.A DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

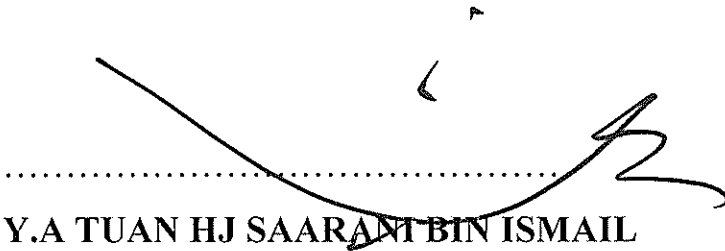
Dipersetujui oleh:-



2. Y.A DATO' YUSOF BIN MUSA

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. Y.A TUAN HJ SAARAN BIN ISMAIL

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



100